Mietvertrag für Gewerberaum

zwischen
Sofia Goulioni, Stationsweg 9, 53840 Troisdorf
als Vermieterin

und

Ahmed Shoaib, Hartwichstr. 94, 50733 Köln Nippes
als Mieter

wird folgender Mietvertrag geschlossen:

§ 1 Mietgegenstand, Mietzweck, öffentlich-rechtliche Genehmigungen
1.Vermietet wird das im Objekt Am Bürgerhaus 17, in 53840 Troisdorf gelegene Ladenlokal im Erdgeschoss mit einer Gesamtnutzfläche von 64,24 qm.
Die Vermietung erfolgt zum Betrieb als italienische Gastronomie. Der Mieter trägt die alleinige Verantwortung für die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die sich auf den Betrieb dieses Gewerbes beziehen.

2.Über den Zustand des Mietobjektes, der Nebenräume und des Zubehörs wird bei Übergabe nach Besichtigung durch den Mieter ein Protokoll aufgenommen, in dem der Zustand des Mietobjektes fest gestellt wird und das Bestandteil diese Vertrages wird.
Ist im Protokoll nichts Gegenteiliges vermerkt, erkennt der Mieter den Zustand des Mietgegenstandes als vertragsgemäß, bezugsfertig und für seine betrieblichen Zwecke uneingeschränkt geeignet an, es sei denn, es handelt sich um verdeckte Mängel.

3.Änderungen der Art des Betriebes bedürfen der vorherigen Zustimmung des Vermieters. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, seine Zustimmung zu erteilen. Wird die Zustimmung nicht erteilt, berührt dies den Fortbestand des Mietverhältnisses nicht. Erforderliche behördliche Genehmigungen hinsichtlich persönlicher Voraussetzungen hat der Mieter auf seine Kosten einzuholen.

4.Der Mieter wird auf seine Kosten die von ihm angemieteten Flächen betriebsfertig und den gewerbeaufsichtsrechtlichen Bestimmungen genügend herrichten und alle mit dem Betrieb in Verbindung stehenden etwa erforderlichen behördlichen Genehmigungen — soweit diese sich nicht auf die bauliche Beschaffenheit des Mietobjekts beziehen — und Konzessionen selbst und auf eigene Kosten einholen.

5.Dem Mieter werden für die Mietzeit bei Übergabe folgende Schlüssel ausgehändigt: siehe Schlüsselprotokoll. Bei Bedarf weiterer Schlüssel sind diese durch den Mieter erst nach vorheriger Zustimmung des Vermieters anzuschaffen. Verliert oder zerstört der Mieter die überlassenen Schlüssel, so ist der Vermieter berechtigt, Schadenersatz zu verlangen sowie bei Verlust und/oder Zerstörung überlassener oder von ihm selbst angeschaffter zusätzlicher Schlüssel bei einer konkreten Gefährdung des Mietgegenstandes auf Kosten des Mieters ein Austauschschloss nebst der erforderlichen Anzahl von Schlüsseln anfertigen zu lassen. Dem Mieter bleibt der Nachweis einer geringeren Schadenshöhe vorbehalten.

§ 2 Mietzeit
1.Das Mietverhältnis beginnt am 01.05.25 und hat eine Laufzeit von 18 Monaten.

§ 3 Miete
Die monatliche Miete ist wie folgt gegliedert:
a.Grundmiete **1.140,00 Euro**
b.Vorauszahlung auf die warmen u. kalten Betriebskosten **360,00 Euro**
c. Der Mieter hinterlegt eine Kaution in Höhe von **2.280,00 €** (zwei Grundmieten).
d. Für die Garage fallen monatlich zusätzlich **50,00 €** an.

§ 4 Betriebs- und sonstige Kosten

1. Neben der Miete trägt der Mieter anteilig alle Betriebskosten gemäß § 2 Betriebskostenverordnung in der derzeit gültigen Fassung:

a) die öffentlichen Lasten (z.B. Grundsteuer, wiederkehrende Straßenausbaubeiträge etc.)
b)die Kosten der Wasserversorgung (einschließlich Eichkosten von Kalt- und Warmwasserzählern)
c) die Kosten der Entwässerung (Oberflächen- und Schmutzwasser)
d)die Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage Sowie Etagenheizung
e)die Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage und der Warmwassergeräte
einschließlich der Kosten der Legionellenprüfung
f) die Kosten des Betriebs des maschinellen Personenaufzugs
g) die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung
h)die Kosten der Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung (soweit der Mieter die Arbeiten nicht ei-
genverantwortlich durchführt)
i)die Kosten der Gartenpflege (soweit der Mieter die Arbeiten nicht eigenverantwortlich durchführt)
j) die Kosten der Beleuchtung
k)die Kosten der Schornsteinreinigung
l) die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung
m)die Kosten für den Hauswart
n)die Kosten des Betriebs der Gemeinschaftsantennenanlage einschließlich der mit einem Breitbandnetz verbundenen privaten Verteilanlage
Als sonstige Betriebskosten schuldet der Mieter insbesondere Kosten der kaufmännischen und technischen Hausverwaltung; Kosten der Wartung der Feuerlöschgeräte/ Rauchwarnanlagen und Feuerwarn- und Löscheinrichtungen inkl. Sprinkleranlage; Kosten der Garagentorwartung, Kosten der Dachrinnenreinigung; Kosten der Überprüfung der Blitzschutzanlage Wartungskosten der Klima- und Lüftungsanlagen; Wartungskosten der Alarmanlagen, Gegensprech- und Türöffnungsanlagen; Kosten der personellen und technischen Bewachung des Objekts; Kosten für Fensterreinigung und Reinigung der Außenfassade (incl. Graffiti-Entfernung), Wartungskosten für Rolltore, Rollos und Jalousien; Strom- und Wartungskosten für Werbeanlagen sowie Kosten turnusmäßiger TÜV-Abnahmen.

Weitere sonstige Betriebskosten:
Sach- und Arbeitsleistungen des Vermieters, durch die Betriebskosten erspart oder günstiger werden, dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers angesetzt werden könnte. Werden öffentliche Abgaben (z. B. Steuern, Abgaben, Gebühren) neu eingeführt oder entstehen während der Vertragszeit neue Betriebskosten (z. B. Umweltschutz, Energiesparmaßnahmen), so können diese vom Vermieter umgelegt und angemessene

Vorauszahlungen neu festgesetzt werden, soweit dies nach § 2 Nr. 1-16 BetrKV zulässig ist.
Sofern der Vermieter zu Beginn des Mietverhältnisses oder später einzelne vertraglich vereinbarte Betriebskostenarten auf den Mieter nicht umlegt, so ist er gleichwohl berechtigt, diese Betriebskostenarten für die Zukunft wieder umzulegen. Betriebskosten, die nicht jährlich anfallen, sogenannte aperiodische Betriebskosten, kann der Vermieter im Jahr ihrer Entstehung in voller Höhe ansetzen.

2. Bezüglich der Verbrauchskosten für Strom, Gas, Wasserversorgung und Müllabfuhr hat der Mieter — soweit möglich - die Versorgungsverträge direkt mit einem Versorgungs- / Entsorgungsanbieter zu vereinbaren und abzurechnen.

3. Verteilungsmaßstäbe
a) Kosten der Beheizung und Warmwasserversorgung
Der Mieter trägt 50 % der Heiz- und Warmwasserkosten nach dem Verhältnis der erfassten Anteile am Gesamtverbrauch und 50 % der Heiz- und Warmwasserkosten nach der Nutzfläche.
b) Sind keine Erfassungsgeräte (z.B. Wärmezähler oder Heizkostenverteiler bzw. Warmwasserzähler oder Warmwasserkostenverteiler) vorhanden oder ist keine direkte Zuordnung einer Betriebskostenart auf den jeweiligen Nutzer möglich, werden die Kosten nach dem Verhältnis der Nutzfläche verteilt.

4. Endet das Mietverhältnis während der laufenden Abrechnungsperiode, findet eine Zwischenablesung der Erfassungsgeräte statt (Kosten der Beheizung und Warmwasserversorgung sowie Wasserversorgung). Die anfallenden Kosten fallen dem Mieter zur Last. Die übrigen Betriebskosten werden im Verhältnis der Mietzeit zur Abrechnungsperiode abgerechnet.

5. Über die Betriebskostenvorauszahlungen erfolgt eine jährliche Abrechnung nach Ablauf des Kalenderjahres durch den Vermieter.

6. Der Mieter leistet monatliche Vorauszahlungen auf die Nebenkosten in Höhe von 360,00 € Euro. Der Vermieter ist berechtigt, die Höhe der Nebenkostenvorauszahlungen nach billigem Ermessen anzupassen.

7. Sollten dem Vermieter gegenüber bereits mit dem Mieter abgerechnete Betriebskosten nachträglich höher in Rechnung gestellt werden (z.B. durch geänderte Grundbesitzabgabenbescheide), so ist der Vermieter zur Berichtigung einer bereits erstellten oder abgerechneten Betriebskostenabrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt der geänderten Rechnungen oder Bescheide berechtigt, längstens jedoch rückwirkend auf den Beginn des der Erklärung vorausgehenden Kalenderjahres, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

§ 5 Zahlung der Miete, Betriebskosten und sonstiger Zuschläge
1. Der Mieter hat die Miete sowie die Betriebskostenvorauszahlung monatlich, spätestens zum 3. Werktag eines Monats, im Voraus kostenfrei zu leisten.
2. Die Zahlung der Miete hat auf folgendes Konto zu erfolgen:
Kontoinhaber: Sofia Goulioni
IBAN: DE71 37050299 102 900 53 99
Bank: KSK Köln
Die Zahlung der Betriebskostenvorauszahlunq erfolgt vom Untermieter direkt an den Vermieter.

3. Bei verspäteter Zahlung ist der Vermieter berechtigt, sämtliche Verzugsschäden (z.B. Mahnkosten Zinsen) geltend zu machen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Zugang bzw. die Gutschrift des Betrages an.

4. Befindet sich der Mieter mit der Zahlung der Miete in Verzug, so sind Zahlungen, sofern der Mieter sie nicht anders bestimmt, zunächst auf etwaige Kosten, dann auf die Zinsen, sodann und zuletzt auf die Hauptschuld, und zwar zunächst auf die ältere Schuld, anzurechnen.

§ 6 Mietsicherheit
entfällt

§ 7 Sammelheizung
1. Der Vermieter hält die Heizungsanlage mindestens in der Zeit vom 01.10. bis zum 30.04. (Heizperiode) eines jeden Jahres in Betrieb, ansonsten so wie es die Witterung erfordert.
2. Bei kurzfristigen Störungen der technischen Anlage, höherer Gewalt, behördlicher Anordnung oder bei sonstiger Unmöglichkeit der Leistung (z. B. Brennstoffknappheit) kann Beheizung, auch Ersatzbeheizung, nicht verlangt werden, Schadensersatzansprüche des Mieters gegen den Vermieter können nur unter den Voraussetzungen des § 22 geltend gemacht werden. Der Vermieter ist verpflichtet, unverzüglich das zur Beseitigung der Betriebsunterbrechung der Sammelheizung Notwendige und Zumutbare zu veranlassen.
3. Der Mieter ist verpflichtet, die in den Mieträumen vorhandene Heizungsanlage in Betrieb zu halten. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so befreit dies nicht von der Verpflichtung zur anteiligen Zahlung der Heizungsbetriebskosten, und zwar unbeschadet weitergehender Schadenersatzansprüche des Vermieters.
4. Der Mieter ist verpflichtet, die Kosten für den Betrieb der zentralen Heizungsanlage zu bezahlen.
a)Zu den Kosten des Betriebes der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstromes, die Kosten der Bedienung. Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch einen Fachmann, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraumes, die Kosten der Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung. Sämtliche
nicht alljährlich anfallenden Kosten sind zeitanteilig vom Mieter zu tragen.
b)Zu den Kosten der Lieferung von Fernwärme gehören die Kosten der Wärmelieferung (Grund-, Arbeits- und Verrechnungspreis) und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen ent-
sprechend Ziff. 4 a.
5. Der Mieter trägt die durch seinen Auszug verursachten Zwischenablesekosten.
6. Soweit der Mieter die Heizung allein und eigenverantwortlich betreibt (z.B. Etagenheizung), obliegt ihm die Brennstoffbeschaffung und Kostentragung für den Betrieb der Anlage. Er ist verpflichtet, die Heizungsanlage sachgemäß und pfleglich zu behandeln, sie während der Heizperiode im üblichen Umfang ständig in Betrieb zu halten und sie einmal jährlich in regelmäßigen Abständen durch einen Fachmann, bei Gasanlagen jedoch durch eine Heizungsfachfirma, auf seine Kosten warten zu lassen, sofern die Wartung nicht durch den Vermieter vereinbart ist. Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß.

§ 8 Versorgung mit Leitungs- und Warmwasser
1. Die Warmwasserversorgung erfolgt anlagebedingt im ganzen Jahr, sofern nicht der Mieter diese allein betreibt. Der Mieter ist verpflichtet, die Kosten für den Betrieb der Warmwasserversorgung zu zahlen.
2. Zu diesen Betriebskosten gehören die Kosten der Wassererwärmung entsprechend

§ 7 und die Wasserversorgungskosten, soweit sie nicht gesondert abgerechnet werden. Zu den Wasserversorgungskosten gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren und die Zählermiete, die Kosten der Verwendung von Zwischenzählern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe sowie die Kosten der Wartung und Pflege. Die Einzelheiten ihrer Bezahlung durch den Mieter bestimmen sich unter entsprechender Anwendung der §§ 4 und 7. Kosten für Zwischenablesungen trägt der Mieter.
3. Der Mieter ist zur Zahlung auch dann verpflichtet, wenn er Warmwasser nicht abnimmt, Im Übrigen gilt die Regelung nach § 7 Ziff. 2 entsprechend.

§ 9 Aufrechnung, Minderung, Zurückbehaltung
1. Der Mieter kann gegen die Mietforderung weder aufrechnen noch ein Zurückbehaltungsrecht ausüben oder die Miete mindern. Hiervon ausgenommen sind Forderungen des Mieters wegen Schadenersatz für Nichterfüllung oder Aufwendungsersatz infolge eines anfänglichen oder nachträglichen Mangels der Mietsache, den der Vermieter wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten hat, und andere Forderungen, soweit sie unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif sind.
2.Der Mieter kann gegenüber Mietforderungen mit Gegenforderungen nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn er seine Absicht dem Vermieter mindestens einen Monat vor Fälligkeit der Miete schriftlich angezeigt und dem Vermieter ausreichend Gelegenheit gegeben hat, etwaige Mängel zu beseitigen.

§ 10 Untervermietung, Benutzung des Mietgegenstandes
1. Der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache und die gemeinschaftlich benutzten Grundstücks- und Gebäudeteile, Anlagen und Einrichtungen so schonend und pfleglich wie möglich zu behandeln. Er ist zur allgemeinen Rücksichtnahme gegenüber dem Vermieter sowie den Mitmietern des Hauses, Grundstücks und Nachbarn verpflichtet.
2. Der Mieter ist zur Untervermietung oder sonstigen Überlassung des Mietobjekts oder eines Teils davon berechtigt. Als Untervermietung gilt auch jede unentgeltliche, nicht nur vorübergehende, Gebrauchsüberlassung.

3. Der Mieter wird dem Vermieter einen abzuschließenden Untermietvertrag zur Information vorlegen. Der Vermieter stimmt jeglichen ihn verpflichtenden Regelungen aus dem Untermietvertrag zu, soweit sie nicht über die in diesem Vertrag normierten Verpflichtungen hinausgehen.
4. Sobald eine Untervermietung gegeben ist, ist der Mieter lediglich zur Zahlung der sich aus diesem Vertrag ergebenen Grundmiete an den Vermieter verpflichtet. Betriebskosten werden direkt zwischen Vermieter und Untermieter abgerechnet.

5. Der Mieter ist verpflichtet im Falle einer Untervermietung diesen Mietvertrag dem Untermieter vorzulegen. Der Untermieter tritt in sämtliche Verpflichtungen des Mieters ein.

§ 11 Wandflächen, Werbeanlagen, Automaten

1. Die Benutzung der Wandflächen an oder im Hause für Reklamezwecke, für das Aufstellen oder das Anbringen von Automaten sowie die Benutzung für andere Zwecke bedarf einer besonderen vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters, die ggfs. befristet, unter Auflagen und Bedingungen erteilt oder aus wichtigem Grund widerrufen werden kann. In allen vorgenannten Fällen kann der Vermieter die Wiederherstellung des alten Zustandes verlangen. Der Mieter haftet für alle von ihm schuldhaft verursachten Schäden, die im Zusammenhang mit Anlagen dieser Art stehen. Diese Regelung gilt auch für Veränderungen, Erneuerungen oder bei Austausch von entsprechenden Anlagen, die im Zeitpunkt der Vermietung vorhanden sind.
2. Der Mieter hat dafür einzustehen, dass Werbeanlagen, z. B. Firmenschilder u, a Markisen und sonstige außen anzubringende Gegenstände, sicher und in entsprechender Höhe angebracht werden, so dass jeder Sach- und Personenschaden vermieden wird. Örtliche Bestimmungen sind dabei zu beachten. Für eintretende Schäden ist der Mieter verantwortlich und ersatzpflichtig.

3. Wandflächen, Werbeanlagen und Automaten müssen der Umgebung entsprechend geschmackvoll gestaltet, dem Stil des Grundstücks angepasst sein und haben den Anlagen der anderen auf dem Grundstück betriebenen Geschäfte zu entsprechen.
4. Etwaige Genehmigungen und damit verbundene Folgekosten hat der Mieter zu tragen. Im Falle einer Untervermietung tritt der Untermieter in die Verpflichtungen des Mieters ein. Der Vermieter wendet sich in diesem Fall ausschließlich an den Untermieter.

§ 12 Bauliche Veränderungen und Einrichtungen durch den Mieter

1. Bauliche Veränderungen am Mietgegenstand, insbesondere Um- und Einbauten, Installationen und dergleichen, dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vermieters vorgenommen werden. Die Zustimmung kann davon abhängig gemacht werden, dass der Mieter sich zur völligen oder teilweisen Wiederherstellung des früheren Zustandes im Falle seines Auszuges verpflichtet.
2. Führt der Mieter bauliche Änderungen mit Zustimmung des Vermieters durch und sind dafür behördliche Genehmigungen erforderlich, so hat der Mieter diese auf eigene Kosten beizubringen. Das gleiche gilt, wenn die behördlichen Genehmigungen aufgrund der Art und Nutzung der Mietsache notwendig sind oder werden.
3. Werden behördliche Genehmigungen vom Mieter nicht eingeholt oder nicht erteilt, oder handelt der Mieter den der Genehmigung zugrundeliegenden Gesetzen, Verordnungen oder Satzungen zuwider, so ist der Mieter dem Vermieter gegenüber für jeden diesem daraus entstehenden Nachteil (z.
B. Bußgelder) schadenersatzpflichtig.
4. Kommt der Mieter seinen Verpflichtungen trotz Fristsetzung oder bei deren Entbehrlichkeit nicht nach, so kann der Vermieter Schadensersatz verlangen. Das können z. B. Kosten für den Rückbau

sowie Kosten wegen Verzögerung der ordnungsgemäßen Rückgabe der Mietsache sein.
5. Im Falle einer Untervermietung tritt der Untermieter in die Verpflichtungen des Mieters ein. Der Ver- mieter wendet sich in diesem Fall ausschließlich an den Untermieter.

§ 13 Bauliche Veränderung durch den Vermieter
1. Der Vermieter darf Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung und Modernisierung des Mietobjekts aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder zur Abwendung drohender Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden notwendig werden, auch ohne Zustimmung des Mieters vornehmen; der Vermieter wird dem Mieter jedoch über die durchzuführenden Arbeiten rechtzeitig vor deren Beginn schriftlich informieren. Der Mieter wird die in Betracht kommenden Räume des Mietobjektes zugänglich halten und die Ausführungen der Arbeiten nicht behindern oder verzögern. Ausbesserungen und bauliche Veränderungen des Mietobjektes, die zwar nicht notwendig, aber doch zweckmäßig sind, dürfen ohne Zustimmung des Mieters vorgenommen werden, wenn sie den Geschäftsbetrieb des Mieters nur unwesentlich oder für kurze Zeit beeinträchtigen. Der Vermieter wird sich mit dem Mieter über den Zeitpunkt der durchzuführenden Arbeiten abstimmen.
2. Soweit der Mieter die Durchführung der Arbeiten gem. Abs. 1 dulden muss, verzichtet er darauf, Schadensersatzansprüche geltend zu machen; Minderungsansprüche stehen dem Mieter nur dann zu, wenn die baulichen Veränderungen das Mietobjekt selbst betreffen und erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Mietobjektes durch den Mieter haben. Minderungsrechte aufgrund von Bauarbeiten, die das Mietobjekt nicht selbst betreffen, stehen dem Mieter nicht zu.
3. Ersatzansprüche, im Besonderen im Hinblick auf Folgeschäden stehen dem Mieter gegen den Vermieter nur unter den Voraussetzungen des § 22 zu.
4. Im Falle einer Untervermietung tritt der Untermieter in die Verpflichtungen des Mieters ein. Der Vermieter wendet sich in diesem Fall ausschließlich an den Untermieter.

§ 14 Vermeidung von Beeinträchtigungen, Instandhaltung, Dekoration, Abschluss einer Glasbruchversicherung, Reinigungs- und Streupflicht
1. Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass andere Bewohner des Grundstücks nicht durch den Betrieb in unzulässiger Weise gestört werden, insbesondere hat der Mieter erforderlichenfalls Vorkehrungen zu treffen, dass Beeinträchtigungen vermieden werden. Der Mieter hat in den Mieträumen für gehörige Reinigung, Lüftung und Heizung zu sorgen und die Räume sowie die darin befindlichen Anlagen pfleglich zu behandeln. Insbesondere hat der Mieter bei Vorhandensein fugendichter Fenster so zu heizen und zu lüften, dass entstehende Innenfeuchte keine Feuchtigkeitsschäden herbeiführt.
2. Außerhalb der Mieträume dürfen Gegenstände wie Kisten oder Materialien nur nach vorheriger Zustimmung des Vermieters gelagert werden. Der Mieter hat die Mieträume von Ungeziefer freizuhalten.
3. Für Schäden, die im Zusammenhang mit diesen Obliegenheiten entstehen, haftet der Mieter. Eine Schadensersatzpflicht des Vermieters entsteht nur unter den Voraussetzungen des § 22.
4. Für Beschädigungen der Mieträume und des Gebäudes sowie der zu den Mieträumen oder dem Gebäude gehörigen Anlagen ist der Mieter nach § 22 ersatzpflichtig, soweit sie von ihm oder den in seinem Betrieb tätigen Personen, Untermietern, Besuchern, Lieferanten usw. verursacht worden sind. Leistet der Mieter Schadenersatz, so ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter seine etwaigen Ansprüche gegen den Verursacher des

Schadens abzutreten. Dem Mieter liegt der Beweis dafür ob, dass ihn ein schuldhaftes Verhalten nicht trifft.
5. Beschädigte oder zerbrochene Scheiben sind vom Mieter zu ersetzen. Es ist Sache des Mieters, eine Glasbruchversicherung abzuschließen, sofern nicht eine solche Versicherung bereits

vermieterseitig besteht. Besteht eine solche Versicherung, trägt der Mieter dafür die Kosten. Soweit der Vermieter aus der Versicherung Ersatz erhält, ist dieser gegenüber dem Mieter zu berücksichtigen,
6. Die Flächen auf und vor dem Mietgegenstand (Grundstücks- und öffentliche Verkehrsflächen) hat der Mieter stets sauber, verkehrssicher und entsprechend dem jeweils geltenden Ortsrecht in Ordnung zu halten. Im gleichen Rahmen hat er Schnee und sonstige störende Hindernisse (z. B. Laub im Herbst) zu beseitigen. Insoweit wird dem Mieter die Verkehrssicherungspflicht übertragen. Erforderliche Geräte und Materialien stellt der Mieter auf eigene Kosten. Bei Glatteis hat der Mieter mit abstumpfenden Mitteln zu streuen.
7. Kommt der Mieter seinen vorstehenden Verpflichtungen trotz schriftlicher Mahnung nicht nach, so kann der Vermieter vorbehaltlich weiterer Rechte die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Mieters vornehmen lassen.
8. Jeden in den Mieträumen auftretenden Mangel hat der Mieter unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen. Für einen, durch nicht rechtzeitige Anzeige verursachten weiteren Schaden, ist der Mieter ersatzpflichtig.
9. Die Koordination, Veranlassung und Durchführung sämtlicher Wartungen der für den Betrieb des Objektes notwendigen baulichen Anlagen obliegt dem Vermieter. Die Kosten dafür werden gemäß den Regelungen des § 4 dieses Vertrages umgelegt.
10. Im Falle einer Untervermietung tritt der Untermieter in die Verpflichtungen des Mieters ein. Der Vermieter wendet sich in diesem Fall ausschließlich an den Untermieter.

§ 15 Schönheits- und Kleinreparaturen
1. Der Mieter ist während der Mietzeit verpflichtet, im erforderlichen Umfang und ohne besondere Aufforderung Schönheitsreparaturen fachgerecht und auf seine Kosten durchzuführen. Die seine anteilige Verpflichtung in dieser Höhe unberührt. Pro Jahr sind die gesamten Kosten für Kleinreparaturen auf 6 % der Jahresgrundmiete beschränkt.Schönheitsreparaturen umfassen sämtliche Innenarbeiten, im Besonderen das Anstreichen oder Tapezieren der Wände und Decken, den Innenanstrich der Fenster, das Streichen der Türen, Heizkörper, Versorgungsleitungen sowie sämtliche anderen Anstriche einschließlich derjenigen an Einbaumöbeln. Sind die Schönheitsreparaturen bei Beendigung des Mietverhältnisses fällig, sind dieseregelmäßig in weißer bzw. in heller Farbe durchzuführen. Der Mieter ist für den Umfang der im Laufe der Mietzeit ausgeführten Schönheitsreparaturen beweispflichtig. Bei Rückgabe der Mietsache schuldet der Mieter einen dem Zustand bei Übergabe entsprechenden Zustand. Der Vermieter kann Schadensersatz verlangen, wenn der Mieter die fälligen Schönheitsreparaturen nicht durchführt und ihm hierfür eine Frist gesetzt wurde oder eine Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich war.Der Mieter beteiligt sich verschuldensunabhängig an den Kosten kleinerer Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (Kleinreparaturen), die für diejenigen Gegenstände anfallen, die seinem unmittelbaren Zugriffunterliegen. Das sind insbesondere die

Installationsgegenstände für Elektrizität, Wasser und Gas, die Kocheinrichtungen sowie die Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen, die Sprech- und Klingelanlagen, die Fenster- und Türverschlüsse, Rolläden sowie die Verschlussvorrichtungen von Fensterläden. Der Mieter hat dem Vermieter die erforderlichen Reparaturmaßnahmen unverzüglich anzuzeigen. Der Mieter hat je Reparatur einen Betrag bis zur Höhe von 200,00 Euro zu leisten. Liegen die Reparaturkosten höher, lässt dies
3.Im Falle einer Untervermietung tritt der Untermieter in die Verpflichtungen des Mieters ein. Der Vermieter wendet sich in diesem Fall ausschließlich an den Untermieter.

§ 16 Fahrzeuge aller Art 1. Fahrzeuge aller Art des Mieters dürfen nur auf den vorgesehenen Plätzen abgestellt werden. Werden durch Transporte des Mieters Hof, Durchfahrt, Flure oder Treppen verunreinigt, so hat der Mieter unaufgefordert die erforderliche Reinigung auszuführen.
2. Krafträder, Motorroller, Mopeds, Fahrräder mit Hilfsmotor u. ä. Fahrzeuge dürfen nur in den Mieträumen, gemeinschaftlichen Räumen und sonstigen Grundstücksteilen untergestellt werden, wenn die feuerpolizeilichen Vorschriften eingehalten sind.
3. Der Mieter haftet für Schäden, die durch Fahrzeuge des Mieters oder durch bei ihm verkehrende fremde Fahrzeuge verursacht werden, nach Maßgabe des § 14 Ziff. 3.

§ 17 Betreten der Mieträume
1. Dem Vermieter oder seinem Beauftragten steht die Besichtigung der Mieträume nach rechtzeitiger Ankündigung unter Angabe des begründeten Interesses zu angemessener Tageszeit frei. Die Ankündigung sollte nach Möglichkeit 1 Woche vorher erfolgen. In Fällen dringender Gefahr ist ihm das Betreten der Mieträume zu jeder Tages- und Nachtzeit zu gestatten. In allen Fällen sind wichtige Belange des Mieters zu berücksichtigen.
2. Der Mieter muss dafür Sorge tragen, dass die Mieträume auch in seiner Abwesenheit betreten werden können.

§ 18 Kündigung
1. Eine ordentliche Kündigung des Mietvertrages innerhalb der Festlaufzeit ist nicht möglich.
2. Der Vermieter kann das Mietverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der Mieter für zwei aufeinander folgende Termine oder mit mehr als einer Monatsmiete in Zahlungsverzug ist. Das Gleiche gilt, wenn er in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, mit einem Betrag in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.

3. Der Mietrückstand umfasst auch die monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen und —pauschalen.
Weiterer Schaden, der dadurch entsteht, dass die Mieträume während der vertraglichen Dauer des Mietverhältnisses leer stehen, geht ebenfalls zu Lasten des Mieters.
4. Setzt der Mieter nach Ablauf des Mietverhältnisses den Gebrauch der Mietsache fort, wird das Mietverhältnis nicht stillschweigend verlängert oder neu begründet. Sollte über das Vermögen des Mieters das Insolvenzverfahren eröffnet und das Mietverhältnis hiervon betroffen sein, ist der Vermieter dennoch berechtigt seine Kündigungsrechte auszuüben.

6. Wird das Mietobjekt durch einen Schadensfall so beschädigt oder zerstört, dass die gemieteten Flächen ganz oder zum größeren Teil unbenutzbar werden, liegt ein Kündigungsgrund vor.
7. Für den Fall einer Untervermietung werden folgende außerordentlichen Kündigungsgründe zusätzlich ausdrücklich vereinbart: Sollte es zur Auflösung des Untermietvertrages kommen, ist der Mieter zur zeitgleichen Kündigung berechtigt. Voraussetzung für den Abschluss des Vertrages ist die Erfüllung der De-minimis-Verordnung der EU. Bei Feststellung von Falschangaben in der De-minimis-Erklärung hat der Mieter ein außerordentliches Kündigungsrecht mit sofortiger Wirkung.
8. Nach erfolgter Kündigung hat der Mieter die Anbringung von Vermietungshinweisen oder Schildern in angemessenem Umfang zu dulden. In gleicher Weise hat der Vermieter bei fristgemäßer Kündigung oder anderweitiger vertragsmäßiger Beendigung des Mietvertrages die Anbringung von Umzugshinweisen des Mieters zu dulden und potenziellen Nachmietern den Zugang zum Mietgegenstand analog § 21 Nr. 1 zu gewähren.

§ 19 Beendigung des Mietverhältnisses
1. Bei Ende des Mietvertrages hat der Mieter den Mietgegenstand in dem bei Übergabe vorgefundenen Zustand vollständig geräumt und gereinigt zurückzugeben. Er hat ihm sämtliche Schlüssel auszuhändigen; diejenigen Schlüssel, die der Mieter zusätzlich auf seine Kosten hat anfertigen lassen, hat er dem Vermieter kostenlos zu überlassen oder ihre Vernichtung nachzuweisen. Kommt der Mieter diesen Verpflichtungen trotz Fristsetzung oder bei deren Entbehrlichkeit nicht nach, so kann der Vermieter Schadensersatz verlangen. Hinsichtlich Einrichtungen des Mieters und seiner eventuellen Wiederherstellungspflicht gilt § 12.
2. Wird nach Ablauf der Mietzeit der Gebrauch der Sache vom Mieter fortgesetzt, so verlängert sich das Mietverhältnis nicht. § 545 BGB findet keine Anwendung.
3. Im Falle einer Untervermietung tritt der Untermieter in die Verpflichtungen des Mieters ein. Der Vermieter wendet sich in diesem Fall ausschließlich an den Untermieter.

§ 20 Hausordnung
Die Hausordnung ist Bestandteil dieses Vertrages. Der Mieter verpflichtet sich, dasser und alle, die in den Mietvertrag einbezogen sind (z.B. Untermieter, Arbeiter, Angestellte, Besucher, Kunden, Lieferanten sowie von ihm beauftragte Handwerker), die Bestimmungen einhalten,

§ 21 Personenmehrheit als Mieter
1. Mehrere Mieter (z.B. Ehegatten) haften für alle Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis als Gesamtschuldner.
2. Mehrere Mieter bevollmächtigen sich gegenseitig zur Entgegennahme von Erklärungen des Vermieters sowie zur Abgabe eigener Erklärungen. Diese Bevollmächtigung gilt auch für die Entgegennahme von Kündigungen und Mieterhöhungsverlangen, nicht aber für die Abgabe von Kündigungserklärungen oder den Abschluss eines Mietaufhebungsvertrages. Mehrere Vermieter bevollmächtigen sich entsprechend.Bei Auszug eines von mehreren Mietern bleibt seine vertragliche Verpflichtung unberührt. Die vorzeitige Entlassung aus der vertraglichen Verpflichtung kommt nur in Betracht, wenn der Vermieter damit einverstanden ist.

§ 22 Anzeigepflicht Mängel/Haftung

1. Dem Vermieter sind Schäden am Gebäude oder in den Mieträumen und an den Mietsachen oder an anderen in den Räumlichkeiten befindenden Sachen unverzüglich anzuzeigen, wenn sie unter Beachtung der für den Verkehr erforderlichen Sorgfaltspflichten erkennbar waren. Für weitere Schäden, die durch verspätetes Anzeigen entstanden sind, haftet der Mieter.
2. Der Mieter haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die dem Vermieter an dem überlassenen Gebäude, den Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen durch die Nutzung im Rahmen des Mietvertrages entstehen.
3. Der Mieter stellt den Vermieter vor etwaigen gesetzlichen Haftungsansprüchen seiner Mitglieder, Bediensteten oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltung und sonstiger Dritter frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung des Mietgegenstandes entstehen. Diese Freistellung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung Pflichtverletzung des gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters beruhen.
4. Der Mieter verzichtet auf eigene Haftpflichtansprüche gegen den Vermieter und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen gegen den Vermieter, soweit es sich nicht um Körperschäden handelt oder sonstige Schäden entstanden sind, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Vermieters zurückzuführen sind.
5. Im Falle einer Untervermietung tritt der Untermieter in die Verpflichtungen des Mieters ein. Der Vermieter wendet sich in diesem Fan ausschließlich an den Untermieter.

§ 23 Änderungen des Vertrages
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

§ 24 Sonstige Vereinbarungen
Die Abluftungsanlage im vorderen Teil des Gebäudes gehört zum Mietgegenstand und ist als solches zu behandeln.

§ 25 Gültigkeit der Vertragsbestimmungen, Ersatzvereinbarungen, Schriftform Soweit in diesem Mietvertrag nichts anderes bestimmt ist oder eine oder mehrere Bestimmungen dieses Mietvertrages unwirksam sind oder werden, so gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen wird dadurch nicht berührt. Sollte eine Verletzung der Schriftform vorliegen oder auch nur in Betracht kommen, verpflichten sich die Parteien des ursprünglichen Vertrages gegenseitig, alle erforderlichen Erklärungen abzugeben und/oder Handlungen vorzunehmen, damit der Schriftformmangel geheilt wird und bis dahin auf eine vorzeitige Kündigung wegen nicht eingehaltener Schriftform zu verzichten. Diese Verpflichtung gilt ausdrücklich nicht für Dritte, die in den Mietvertrag eintreten; diesen stehen die gesetzlichen Rechte zu.

§ 26 Konkurrenzschutz
Konkurrenzschutz ist ausgeschlossen.

§ 27 Datenschutz
1. Die in diesem Mietvertrag erhobenen personenbezogenen Daten werden vom Vermieter benötigt, um sicherzustellen, dass dieser gem.
Art.6 Abs.1 S.1 lit. b und f DSGVO seine Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis und dessen Abwicklung erfüllen kann.
2. Der Mietvertrag bzw. dessen Vertragstext und die darin enthaltenen Daten werden vom Vermieter gegebenenfalls auch elektronisch verarbeitet und gespeichert. Der Mietvertrag

kann auch auf einer lizenzierten Internetplattform gespeichert und archiviert werden. Mit Ausnahme von IT-Dienstleistern, deren Dienste für den reibungslosen Betrieb zwingend erforderlich sind, ist ein Zugriffdurch Dritte ausgeschlossen. Eine Auswertung. Weitergabe, Aggregierung oder sonstige Verarbeitung der Daten findet nicht statt.
3. Der Mieter ist damit einverstanden, dass Daten über die Miethöhe sowie über Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage der Mietsache gespeichert und an Dritte weitergegeben werden dürfen, um Mietpreisübersichten und Vergleichsmietensammlungen zu erstellen. Der Vermieterversichert, dass die Daten vertraulich behandelt und ausschließlich zu diesen Zwecken verwendet werden. Der Vermieter ist auf Verlangen des Mieters verpflichtet, ihm Auskunft über die Personen und Stellen zu erteilen, an die die Daten übermittelt werden.
4. Der Mieter erteilt ausdrücklich seine Einwilligung, dass der Vermieter die Energieverbrauchsdaten der Mietsache z.B. zum Zwecke der Erstellung eines gesetzlich vorgeschriebenen Energieausweises direkt beim Energieversorger abfragen darf. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Mieter die Energieversorgung direkt von dem Anbieter bezieht.
5. Verweigert oder widerruft der Mieter seine Einwilligung, lässt dies den Bestand des Mietvertrages unberührt.

Troisdorf, den

Unterschrift Mieter _____

Unterschrift Vermieter _____